

1501095-03.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: RAFAEL MORITA KAYO

Comarca: Bertioga

Foro: Foro de Bertioga

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... do acusado LUIS ROBERTO, praticou os dois roubos narrados na denúncia. Todavia, não usou de forma efetiva a chave de fenda para a execução dos roubos, trazendo-a consigo na região da cintura, a fim de que aparentasse estar armado com um simulacro. No segundo roubo, queria somente voltar para casa pagando pela passagem, por valor inferior, porém como o motorista negou, anunciou o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bertioga

Foro de Bertioga

1ª Vara

Av. Anchieta, 162 / 192, Bertioga-SP - cep 11250-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501095-03.2021.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501095-03.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2082848/2021 - DEL.POL.BERTIOGA, 16978731 - DEL.POL.BERTIOGA, 805/21/204 - DEL.POL.BERTIOGA, 806/21/204 - DEL.POL.BERTIOGA, 2082848 - DEL.POL.BERTIOGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR CESAR DA ROSA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL MORITA KAYO

Vistos.

IGOR CESAR DA ROSA e LUIS ROBERTO DA SILVA LIMA, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público como incurso, por duas vezes, no artigo 157, §2º, incisos II e VII, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, porque, segundo narra a peça acusatória, no dia 24 de março de 2021, às 10h30, na Rodovia Rio Santos, 216, Área Rural, nesta cidade de Bertioga, os denunciados, agindo com unidade de propósitos e desígnios entre si, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com uma chave de fenda, R\$60,00 (sessenta reais) pertencentes à vítima John Gomes de Sá. Consta, ainda, que, no dia 24 de março de 2021, às 15h50, na Rodovia Rio Santos, 212, Jd. São Lourenço, Área Rural, nesta

cidade de Bertiooga, os denunciados, agindo com unidade de propósitos e desígnios entre si, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com uma faca, R\$30,00(trinta reais) pertencentes à vítima City Transportes Urbanos. Os réus foram presos em flagrante (fl. 05), tendo sua prisão sido convertida em preventiva pela decisão de fls. 82/85.

A denúncia foi recebida em 31 de março de 2021 (fl. 100).

Citados os réus (fls. 140 e 142), foi apresentada resposta à acusação (fls. 148/152). Ausentes as hipóteses de absolvição sumária (art. 397 do CPP), foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 158/160).

Na fase instrutória, foram ouvidas uma das vítimas e as testemunhas arroladas, procedendo-se, ao final, ao interrogatório dos réus (fls. 191/195 e 222/225).

Em alegações finais escritas, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão acusatória, nos exatos termos da denúncia (fls. 229/237).

Por sua vez, a Defesa requereu a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da confissão espontânea, a aplicação da continuidade delitiva, bem como a fixação de regime inicial diverso do fechado (fls. 241/246).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito encontra-se em ordem. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais.

Passo, assim, à análise do mérito da causa.

E adianto que o pleito acusatório procede em parte.

A materialidade delitiva é inconteste e está consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante de fl. 05, nos Boletins de Ocorrência de fls. 12/15 e 16/18, no Auto de Exibição e Apreensão de fl. 19, no Auto de Entrega de fl. 20, bem como na prova oral coligida.

A autoria igualmente é certa e recai sobre os acusados, consoante o vasto acervo probatório acostado ao feito.

Em juízo, a vítima JOHN GOMES DE SÁ disse que conduzia o ônibus quando uma pessoa deu sinal, oportunidade em que parou o coletivo e abriu a porta. À ocasião, entraram no veículo um idoso e os dois acusados. Um dos acusados anunciou o assalto e colocou a chave de fenda em seu pescoço, enquanto o outro réu recolheu o dinheiro. Reconheceu um dos réus, pois reside em seu bairro. Durante a execução do crime, foi ameaçado com a chave de fenda pelo réu mais alto (IGOR CESAR). O outro réu (LUIS ROBERTO) abriu a gaveta e pegou o dinheiro. Ao registrar a ocorrência na Delegacia de Polícia, reconheceu prontamente os dois acusados como sendo os autores do crime, um deles conhecido pelo apelido de "Bebeto" (LUIS ROBERTO). O crime foi praticado no período da manhã, por volta das 10h30. Reconheceu em audiência ambos os réus (o nº 1 como LUIS ROBERTO e o nº 3 como IGOR CESAR). Eles estavam sem máscara antes de subir no ônibus.

Já a vítima ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO BAIA, ouvida somente na fase policial (fl. 08), declarou que "que passava com o ônibus coletivo no bairro Jd. São Lourenço quando o suspeito que agora sabe chamar-se IGOR, que estava ao lado do suspeito que se identificou como LUIS ROBERTO, fez sinal para parada; que parou o coletivo que dirigia para colher os supostos passageiros, quando IGOR entrou e perguntou se poderia fazer a viagem pagando apenas R\$2,00 (dois reais), ocasião em que o declarante respondeu que o valor da passagem é R\$4,50 (quatro reais e cinquenta centavos); que LUIS ROBERTO ficou na porta do coletivo durante todo o tempo; que diante da negativa, IGOR sacou o que cria ser uma faca e subtraiu o dinheiro do caixa, que era a quantia de R\$30,00 (trinta reais); que comunicou a empresa dos fatos e pouco tempo após soube que policiais haviam detidos dois supostos roubadores; que reconhece IGOR e LUIS ROBERTO sem quaisquer sombra de dúvidas como sendo as pessoas que praticaram os atos acima descritos".

A testemunha BIANCA FERRAZ DOS SANTOS, policial militar, em juízo, declarou que estava em operação no bairro da Riviera de São Lourenço, quando foi irradiada, via COPOM, a ocorrência envolvendo o roubo de um transporte coletivo. Dirigiram-se ao local e, de pronto, já visualizaram o acusado IGOR CESAR sentado no ponto de ônibus e o réu LUIS ROBERTO tentando se esconder atrás de um poste. Efetuada a abordagem,

foi encontrado em poder dos acusados os valores subtraídos, parte com LUIS ROBERTO (R\$ 22,00) e o restante dentro da mochila de IGOR CESAR, além da chave de fenda que foi usada para a prática do crime. Os réus tinham as mesmas características dos suspeitos da prática do delito. Por isso, foram conduzidos à Delegacia de Polícia, oportunidade em que as vítimas foram convidadas a efetuar o reconhecimento, cujos resultados foram positivos. Durante a abordagem, os réus nada declararam.

A testemunha PAULO ROBERTO DE SOUSA DOS SANTOS, policial militar, disse que estavam no bairro da Riviera de São Lourenço, quando receberam, via COPOM, uma chamada de ocorrência envolvendo o roubo de um transporte coletivo. Dirigiram-se ao local e, de pronto, já visualizaram o acusado IGOR CESAR sentado no ponto de ônibus e o réu LUIS ROBERTO tentando se esconder atrás de um poste. Efetuada a abordagem, foi encontrado em poder dos acusados os valores subtraídos, parte com LUIS ROBERTO (R\$ 22,00) e o restante dentro da mochila de IGOR CESAR, além da chave de fenda. Os réus tinham as mesmas características dos suspeitos da prática do delito. Por isso, foram conduzidos à Delegacia de Polícia, oportunidade em que as vítimas foram convidadas a efetuar o reconhecimento, cujos resultados foram positivos.

O réu LUIS ROBERTO DA SILVA LIMA, em seu interrogatório judicial, cientificado de seu direito de permanecer em silêncio, narrou que, no dia dos fatos, convidou o corréu IGOR CESAR para roubar os ônibus. Usaram apenas a chave de fenda para ameaçar os motoristas, sem nenhuma faca. No primeiro roubo, ficou na porta do coletivo enquanto IGOR CESAR, munido da chave de fenda, abordou a vítima, anunciou o assalto e recolheu o dinheiro. No segundo roubo, a dinâmica do crime foi idêntica, no entanto, ele próprio recolheu os valores do caixa. Negou o uso efetivo da chave de fenda. Após a prática do crime, permaneceram no ponto de ônibus, oportunidade em que foram abordados pela Polícia Militar e encaminhados para a Delegacia de Polícia. Na repartição policial foram reconhecidos pelas vítimas. É conhecido como "Bebeto".

O réu IGOR CESAR DA ROSA, em seu interrogatório judicial, cientificado de seu direito de permanecer em silêncio, declarou que, no dia dos fatos, acompanhado do acusado LUIS ROBERTO, praticou os dois roubos narrados na denúncia. Todavia, não usou de forma efetiva a chave de fenda para a execução dos roubos, trazendo-a consigo na região da cintura, a fim de que aparentasse estar armado com um simulacro. No segundo roubo, queria somente voltar para casa pagando pela passagem, por valor inferior, porém como o motorista negou, anunciou o assalto e efetuou o roubo dos valores que estavam no caixa do ônibus. Após, ambos foram ao ponto de ônibus que fica do outro lado da rodovia, oportunidade em que foram abordados pela Polícia Militar. Durante a busca pessoal, os policiais encontraram os valores subtraídos e a chave de fenda.

Pois bem.

Da análise dos elementos de convicção contidos nos autos, tem-se que a condenação dos réus é medida de rigor.

Inicialmente, importa destacar que as vítimas, tanto na fase policial quanto em juízo, foram firmes ao narrar a dinâmica dos fatos descritos na denúncia, apontando, de forma segura, os réus como sendo os autores da prática dos delitos de roubo majorado.

Note-se que, a jurisprudência é iterativa no sentido de que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, notadamente naqueles sorrateiros ou praticados em lugares ermos, desde que segura e coerente, tem elevado valor, especialmente se em conformidade com as demais provas dos autos. Além disso, nesse tipo de delito, a palavra do ofendido assume grande relevância, especialmente quando não há razão plausível para se incriminar falsamente um inocente. Nesse diapasão, já se decidiu: "(...) Um exame a respeito da interpretação jurisprudencial sobre a validade e credibilidade do depoimento do ofendido nos leva a duas vertentes, cada qual com sua fonte própria: a pessoa da vítima e a natureza do crime. O primeiro elemento a ser examinado diz respeito à pessoa do ofendido: os antecedentes e a formação moral (RT, 154:50 e 219:92, e RF, 218:371); a idade (RT, 195:355); o estado mental e a maneira firme ou titubeante como presta seu depoimento (RT, 269:136). A soma dos resultados obtidos com a análise de cada um de tais fatores levará a uma maior ou menor credibilidade. Em segundo lugar, há que se examinar diante da

natureza da infração. Certos delitos são cometidos na clandestinidade, às ocultas, de sorte a, na maior parte das vezes, contar somente com a força acusatória da palavra do ofendido. Entre eles podemos citar os delitos contra os costumes e o roubo, pela própria essência perpetrados às ocultas. Em tais casos admite-se a palavra da vítima como alicerce condenatório, desde que segura, crível e verossímil. (...) 'Considerando-se que o assalto dificilmente conta com testemunhas, a palavra da vítima assume importância, principalmente quando se mostra segura e coerente' (JTACrim 51:423). 'No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre o proceder de desconhecido, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes'. (RT, 484:320).

Na situação em tela, a palavra das vítimas foi uníssona e coerente, sendo corroborada pela própria confissão judicial dos réus.

Aliás, ambos os acusados admitiram a prática delitiva, em juízo e sob o crivo da ampla defesa, nada havendo nos autos que pudesse levantar dúvida quanto à autenticidade dessa confissão.

Pelo contrário, a assunção de culpa dos réus restou amplamente corroborada pelos demais elementos de convicção contidos nos autos, sobretudo pela oitiva das vítimas e dos policiais responsáveis pela diligência em questão.

A propósito, cumpre dizer que o depoimento de policiais tem valor jurídico idêntico ao de outras testemunhas estranhas aos quadros da polícia, sendo totalmente descabido e inconsequente o preconceito acerca de sua credibilidade. Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos judiciais que sejam prestados por policiais. A circunstância de serem agentes públicos não os torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se em juízo antecipado e genérico, de sorte a reduzir-lhe, "a priori", o poder de convencimento.

Nesse sentido, "o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever do ofício, de repressão geral. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC nº 73.518 - SP, Rel. Ministro Celso de Mello).

Idêntico é o entendimento do STJ: "A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC 485543 / SP, Relator(a) Ministro FELIX FISCHER, Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento 21/05/2019, Data da Publicação/Fonte DJe 27/05/2019).

No caso vertente, não se entrevê motivo para que os policiais fossem acusar falsamente os réus. Registre-se que os relatos prestados pelos agentes públicos, em seus aspectos principais, são harmônicos, o que lhes confere maior densidade probatória. De resto, pequenas divergências não se prestam a abalar a credibilidade das testemunhas, devendo ser debitadas ao fator tempo, associado ao grande número de ocorrências atendidas pelos policiais.

Além disso, a narrativa apresentada pelos agentes públicos encontra plena consonância com o conjunto probatório produzido durante a instrução, inclusive com a confissão judicial dos acusados, que admitiram ter praticado os delitos em apreço, alegando apenas que não fizeram "uso efetivo" da chave de fenda, embora tenham confessado que a utilizaram para ameaçar as vítimas.

Bem se vê, portanto, que há material probatório robusto da prática dos crimes de roubo majorado pelos réus, conforme se extrai da declaração da vítima, do relato

das testemunhas policiais, bem como da confissão dos acusados, não havendo se falar em insuficiência de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Noutro giro, quanto às majorantes do delito de roubo, verifico que ficou sobejamente demonstrada a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do CP, considerando que os acusados praticaram o delito em concurso de agentes, com nítida divisão de tarefas e unidade de desígnios, consoante a prova acima analisada.

Da mesma forma, inequívoco o emprego de arma branca para o cometimento dos delitos, já que utilizada uma chave de fenda para ameaçar as vítimas, conforme o relato firme prestado pelos ofendidos, tanto em juízo quanto na esfera policial, não merecendo acolhida a alegação dos acusados de que não fizeram uso efetivo da referida ferramenta. Note-se que, o conceito de arma branca abrange tanto a arma própria (aquela criada para fins de ataque ou defesa, como punhal, espada, etc.) quanto a imprópria (v.g. tesoura, estilete, dentre outros), de modo que o uso do instrumento em apreço para ameaçar as vítimas caracteriza a aludida majorante. Por fim, em que pese a pretensão inicial acusatória, certo é que, pelas condições de tempo, local, maneira de execução e outras circunstâncias, o segundo roubo deve ser considerado como continuação do primeiro, a atrair a figura da continuidade delitiva prevista no artigo 71 do Código Penal.

Deveras, da análise das provas, constata-se que ambos os roubos foram praticados em concurso pelos mesmos réus, com emprego da mesma chave de fenda, utilizando-se de idêntico "modus operandi", tudo praticado em condições de tempo e lugar bastante semelhantes. A partir disso, denota-se que os roubos faziam parte de um plano global previamente entabulado pelos acusados, de modo a satisfazer o requisito subjetivo exigido pela jurisprudência para fins de configuração da continuidade delitiva.

Logo, considerando que os acusados são imputáveis, têm consciência da ilicitude e lhes era exigível conduta diversa, não havendo causas excludentes da ilicitude e da culpabilidade, tem-se que devem responder, por duas vezes, pelo delito tipificado no artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal, na forma do art. 71 do CP. Passo, assim, à dosimetria da reprimenda, em respeito ao princípio da individualização da pena, consagrado no art. 68 do Código Penal.

1. IGOR CESAR DA ROSA

Na primeira fase, verifico que a culpabilidade, consistente no grau de reprovabilidade da conduta, foi normal à espécie. O acusado possui maus antecedentes, conforme certidão e F.A. de fls. 36/38 e 39/45. Inexistem elementos para valorar negativamente a conduta social do sentenciado. Também não é possível aferir a personalidade do réu. O motivo da conduta não é especialmente censurável. As circunstâncias e consequências foram inerentes ao delito majorado. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime.

Presente uma circunstância judicial desfavorável, elevo a pena-base para 4 anos e 8 meses de reclusão, além de 11 dias-multa.

Na segunda etapa, observo a incidência da atenuante da confissão espontânea, pois utilizada para fundamentar a condenação, nos termos do art. 65, inciso III, 'd', do CP, com fundamento na Súmula 545 do STJ ("Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal."). Entretanto, verifico a agravante da reincidência, conforme certidão e F.A. de fls. 36/38 e 39/45. Logo, por entender que ambas são circunstâncias preponderantes, compenso-as, mantendo a pena provisória em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, constato a presença das majorantes previstas no §2º, incisos II e VII, do art. 157 do CP. Assim, aumento a reprimenda em 1/3, por não vislumbrar elementos concretos a justificar exasperação maior, alcançando a pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Como foram praticados dois roubos em continuidade delitiva, como já adiantado, exaspera-se a reprimenda de um deles em mais 1/6, tornando-se definitiva a pena no

montante de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Arbitro cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo nacional à época dos fatos, devidamente corrigido, uma vez que não há nos autos informações que permitam fixação em outro valor.

Tendo em vista a quantidade da pena corporal imposta, bem como a reincidências e os maus antecedentes, é forçosa a imposição do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal.

Inviável qualquer apreciação sobre detração penal (CPP, art. 387, § 2º), por se tratar de matéria de execução, na forma do art. 66, inciso III, alínea "c" da Lei de Execução Penal, não havendo elementos nos autos suficientes para análise da matéria neste momento.

Incabível a substituição por pena restritiva de direitos (art. 44 do CP), pelo fato do crime ter sido cometido mediante violência ou grave ameaça.

Inadmissível também a suspensão condicional da pena, pois o patamar da reprimenda aplicada supera o limite previsto em lei (art. 77 do CP).

2) LUIS ROBERTO DA SILVA LIMA

Na primeira fase, verifico que a culpabilidade, consistente no grau de reprovabilidade da conduta, foi normal à espécie. O acusado possui maus antecedentes, conforme certidão e F.A. de fls. 46/48 e 49/55. Inexistem elementos para valorar negativamente a conduta social do sentenciado. Também não é possível aferir a personalidade do réu. O motivo da conduta não é especialmente censurável. As circunstâncias e consequências foram inerentes ao delito majorado. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime.

Presente uma circunstância judicial desfavorável, elevo a pena-base para 4 anos e 8 meses de reclusão, além de 11 dias-multa.

Na segunda etapa, observo a incidência da atenuante da confissão espontânea, pois utilizada para fundamentar a condenação, nos termos do art. 65, inciso III, 'd', do CP, com fundamento na Súmula 545 do STJ ("Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal."). Entretanto, verifico a agravante da reincidência, conforme certidão e F.A. de fls. 46/48 e 49/55. Logo, por entender que ambas são circunstâncias preponderantes, compenso-as, mantendo a pena provisória em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, constato a presença das majorantes previstas no §2º, incisos II e VII, do art. 157 do CP. Assim, aumento a reprimenda em 1/3, por não vislumbrar elementos concretos a justificar exasperação maior, alcançando a pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa.

Como foram praticados dois roubos em continuidade delitiva, como já adiantado, exaspera-se a reprimenda de um deles em mais 1/6, tornando-se definitiva a pena no montante de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Arbitro cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo nacional à época dos fatos, devidamente corrigido, uma vez que não há nos autos informações que permitam fixação em outro valor.

Tendo em vista a quantidade da pena corporal imposta, bem como a reincidência do acusado, é forçosa a imposição do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal.

Inviável qualquer apreciação sobre detração penal (CPP, art. 387, § 2º), por se tratar de matéria de execução, na forma do art. 66, inciso III, alínea "c" da Lei de Execução Penal, não havendo elementos nos autos suficientes para análise da matéria neste momento.

Incabível a substituição por pena restritiva de direitos (art. 44 do CP), pelo fato do crime ter sido cometido mediante violência ou grave ameaça.

Inadmissível também a suspensão condicional da pena, pois o patamar da reprimenda aplicada supera o limite previsto em lei (art. 77 do CP).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e CONDENO os réus IGOR CESAR DA ROSA e LUIS ROBERTO DA SILVA LIMA, qualificados nos autos, como incurso, por duas vezes, no artigo 157, §2º, incisos II e VII, na forma do artigo 71, "caput", ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, estes fixados no mínimo legal.

Deixo de fixar valor mínimo de indenização à vítima, na forma do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, considerando que não houve pedido do Ministério Público ou do ofendido nesse sentido, de modo que a condenação seria ofensiva ao contraditório e à ampla defesa.

Os acusados responderam ao processo presos preventivamente e não sobrevieram novos dados ou elementos que pudessem, na forma do art. 316 do Código de Processo Penal, modificar esta situação, especialmente em virtude da gravidade concreta do delito e do fato de os réus já terem sido condenados anteriormente pela prática de crime, o que afasta a possibilidade de concessão de liberdade provisória, pois insuficientes outras medidas diversas da segregação cautelar. Portanto, deixo de lhes facultar o recurso em liberdade. Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.

Anote-se a publicação da presente sentença como termo inicial para eventual nova reapreciação da necessidade da prisão preventiva, devendo os presentes autos virem conclusos ao Magistrado com competência funcional sobre o processo (Juiz de Direito ou Desembargador Relator, a depender da fase em que se encontrar) no 85º dia a partir desta data, na forma do Comunicado n. 78/2020 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo.

Custas pelos réus, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, observada eventual concessão da gratuidade da justiça.

Comunique-se à vítima esta decisão, nos termos do artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal.

Expeça-se certidão de honorários, conforme o valor da tabela vigente, caso o patrono dos réus tenha sido nomeado com base no convênio OAB/Defensoria.

Após o trânsito em julgado:

a) Caso exista pena de multa, providencie a serventia, observado o disposto no art. 336, "caput", do Código de Processo Penal, o cálculo da pena de multa a pagar, manifestando-se o Ministério Público e a Defesa. Em seguida, tornem-me conclusos para homologação (art. 538, § 1º, das NSCGJ);

b) Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 71, § 2º do Código Eleitoral;

c) Expeça-se a guia de recolhimento definitiva;

d) Lance-se o nome dos sentenciados no rol do IIRGD.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa.

Bertioga, 11 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA